

시정 요구

1. 제 목 : 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증조치
불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조 제1항에 따르면 피대부자가 대부재산상에 가설건축물의 설치를 요청하는 경우에는 일정한 요건¹⁾을 충족하는 경우에 한정하여 가설건축물의 설치를 허가하되, 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침²⁾」(이하 “지침”이라 한다)에 따르도록 되어 있고

-
- 1) 1. 대부재산의 원상의 변경을 가져오지 않는 행위일 것
2. 대부재산의 이용을 위하여 최소한 필요하다고 판단되는 범위 이내일 것
 - 2) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정(2004년 8월)

‘지침 3-나’에 따르면 가설건축물 설치 허가 신청 시 원상회복을 위한 조치사항으로 철거 등 원상회복에 소요되는 비용을 결정하여 피대부자가 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치³⁾하도록 되어 있으며

가설건축물 설치 허용 직후에는 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 화해조서⁴⁾를 작성하거나(「민사소송법」 제385조), 지침에서 정한 예외적인 경우⁵⁾에는 제소 전 화해 내용과 같은 조항을 포함한 공증각서를 청구하도록 되어 있다.

따라서, 대부재산상에 가설건축물의 설치를 허가하는 경우에는 향후 명도 등이 용이하도록 이행보증금을 예치하고(또는 이행보증보험증권), 제소 전 화해조서 작성 또는 공증각서를 청구하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 서울서부지역본부에서 대부재산상 가설건축물 설치를 허가한 20필지에 대하여 원상회복을 위한 보증조치 실태를 점검한 결과

-
- 3) 요강 제22조 제3항 및 제19조 제3항에 따르면 가설건축물의 원상회복을 위한 이행보증을 위해 이행보증보험증권을 제출받는 경우 **보증기간의 첫날은 ‘계약기간 개시일’**로 하고 **만료일은 ‘계약기간의 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날’**로 하여야 한다고 되어 있음
- 4) 계약기간 만료 또는 계약이 해제된 경우 등에는 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도 한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설시설물 시설비 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항
- 5) ①임대목적, 기간 및 시설물의 종류를 감안하여 시설물 철거 등 원상회복이 확실히 되거나 (컨테이너 등) ②원상회복이 불필요한 경우(가설건축물로 국유재산 가치 증대 등)

2019. 12. 12. 인수한 ‘○○도 ◇◇시 ♠♠면 △△리 XXX-X 등 2필지 (전, 54㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ★★의 요청에 따라 2023. 5. 8. 가설건축물(컨테이너 1동) 설치를 허가하며 이행보증보험증권을 징구하였는데, 요강에 따라 원상회복을 위한 이행보증보험증권의 보증기간은 대부계약기간 보다 60일 이후인 날이어야 하는데도 대부계약기간과 보증기간이 동일한 증권을 징구한 것으로 확인되었고

2011. 12. 28. 인수한 ‘▶▶▶▶시 ♠♠구 ●●동 XXX-X(잡종지, 334㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○○의 요청에 따라 2020. 4. 14. 가설건축물(컨테이너 1동) 설치를 허가하였는데, 감사일 현재까지 제소전 화해조서 또는 공증각서를 징구하지 않은 것으로 확인⁶⁾되는 등

[표 11]과 같이 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증조치가 불철저한 사례 11건이 확인되었다.

[표 11] 가설건축물 원상회복 보증조치 불철저 명세

순 번	소 재 지	피대부자	보증조치 적정성	
			보증금 (보증증권)	화해조서 (공증각서)

“기재 생략”

6) 요강 및 지침에 따르면 국유지 원상회복을 위해 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서를 징구해야 하는데도 철거약정서 징구로 대체함

순 번	소 재 지	피대부자	보증조치 적정성	
			보증금 (보증증권)	화해조서 (공증각서)

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 가설건축물 등의 설치 허가 시 원상회복을 위한 보증 조치 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 가설건축물의 설치와 관련하여 ①이행 보증보험증권 보증기간이 부적정한 2건에 대하여 보증기간 연장 등의 조치를 하고 ②제소 전 화해조서 작성(공증각서 징구)등을 하지 않은 10건에 대하여 보증조치를 실시하시기 바랍니다.(시정)